Concessione di ipoteca volontaria e clausola esecutiva

Rif. BS/IP-2026-35 Estratto autentico dell'atto a rogito notaio Ludovica Ferrante di Ravenna — Repertorio n. 41.209 — Raccolta n. 18.554 — Registrato a Ravenna il 20 maggio 2026 al n. 6.112 serie 1T Ravenna, 18 maggio 2026

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno diciotto del mese di maggio, in Ravenna, nel mio studio in Via Corrado Ricci 24, alle ore sedici e trenta minuti.

Avanti a me dott.ssa Ludovica Ferrante, notaio in Ravenna, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ravenna, Ferrara e Forlì, sono presenti:

Rovina Energia S.r.l., con sede legale in Ravenna, Via del Porto 118, capitale sociale Euro 1.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 02518830399, REA RA-211764, rappresentata dall'amministratore unico ing. Corrado Vitali, nato a Ravenna il 14 luglio 1975, domiciliato per la carica presso la sede sociale (la «**Parte Mutuataria**» o il «**Debitore**»);

Banca Selvatica S.p.A., con sede legale in Bergamo, Via Borgo Palazzo 41, capitale sociale Euro 412.500.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 02871140168, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5417, rappresentata dal dott. Amedeo Cantoni, nato a Brescia il 22 novembre 1968, domiciliato per la carica in Bergamo, Via Borgo Palazzo 41, nella sua qualità di procuratore in forza di procura a rogito notaio Bianchi di Bergamo del 3 febbraio 2025, rep. 22.914 (la «**Banca**»).

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certa, mi chiedono di ricevere il presente atto.

Premesso che

- con contratto di finanziamento senior sottoscritto in data odierna, rif. BS-ROV/FIN-2026-81, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera «A» perché ne formi parte integrante e sostanziale (il «**Contratto di Finanziamento**»), la Banca ha concesso al Debitore un finanziamento di Euro 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila virgola zero zero), rimborsabile in venti rate semestrali con scadenza finale al 4 maggio 2036, al tasso e alle condizioni ivi indicate;
- il Contratto di Finanziamento prevede, tra le condizioni per l'erogazione, la concessione di ipoteca volontaria di primo grado sul compendio immobiliare di seguito descritto;
- i termini con lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Contratto di Finanziamento;

Art. 1 — Ricognizione del debito

La Parte Mutuataria riconosce di essere debitrice verso la Banca della somma di Euro 5.400.000,00 a titolo di capitale, oltre interessi, accessori e spese, in forza del Contratto di Finanziamento, e conferma integralmente le obbligazioni ivi assunte, che si intendono qui richiamate.

Art. 2 — Concessione di ipoteca

2.1 A garanzia della restituzione del capitale mutuato, degli interessi corrispettivi al tasso convenuto e degli interessi di mora, delle spese, anche giudiziali, delle imposte, dei premi di assicurazione anticipati dalla Banca e di ogni altro accessorio, la Parte Mutuataria concede alla Banca, che accetta, **ipoteca volontaria di primo grado** sul seguente compendio immobiliare di sua piena ed esclusiva proprietà:

Complesso immobiliare a destinazione industriale sito in **Ravenna, Via del Porto n. 118**, costituito da capannone produttivo con annessa palazzina uffici, cabina elettrica, impianto di cogenerazione e area cortiliva pertinenziale della superficie complessiva di mq 14.620, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 61, particella 342, subalterni 1 (categoria D/1, rendita Euro 38.410,00), 2 (categoria D/1, rendita Euro 4.126,00) e 3 (categoria A/10, classe 2, vani 9, rendita Euro 2.788,00), e al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 61, particella 342, ente urbano di are 146,20.

Confini in senso orario: Via del Porto, particella 340, canale demaniale, particella 344, salvo altri.

2.2 L'ipoteca è iscritta per la somma complessiva di **Euro 10.800.000,00** (diecimilioniottocentomila virgola zero zero), pari al doppio del capitale finanziato, di cui Euro 5.400.000,00 per capitale ed Euro 5.400.000,00 per interessi anche di mora, spese, accessori e imposte.

2.3 L'ipoteca si estende ai miglioramenti, alle costruzioni e alle altre accessioni ai sensi dell'articolo 2811 del codice civile, nonché alle indennità assicurative ai sensi dell'articolo 2742 del codice civile.

2.4 La Parte Mutuataria dichiara che l'immobile è di sua piena proprietà in forza di atto di compravendita a rogito notaio Sandro Pelliconi di Ravenna del 9 ottobre 2019, rep. 31.006, trascritto a Ravenna il 14 ottobre 2019 ai nn. 12.871/9.436, ed è libero da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, pesi e vincoli di qualsiasi natura, come risulta dall'ispezione ipotecaria eseguita in data odierna.

Art. 3 — Iscrizione

La Parte Mutuataria autorizza il competente Servizio di pubblicità immobiliare di Ravenna a iscrivere l'ipoteca per la somma di cui all'art. 2.2, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, e si impegna a consegnare alla Banca la nota di iscrizione entro dieci giorni dalla stipula.

Art. 4 — Efficacia esecutiva del titolo

4.1 Le parti convengono e riconoscono che il presente atto, ricevuto da me notaio, unitamente al Contratto di Finanziamento allegato, **costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 3), del codice di procedura civile** per le somme dovute dalla Parte Mutuataria a titolo di capitale, interessi, spese e accessori, come determinate secondo il Contratto di Finanziamento.

4.2 Ai fini dell'esecuzione l'ammontare del credito della Banca è determinato sulla base del Contratto di Finanziamento e del piano di rimborso allegato, con l'aggiunta degli interessi corrispettivi e di mora maturati ai tassi convenuti e delle spese, come risultante dall'estratto del conto del finanziamento certificato conforme alle scritture contabili dalla Banca ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo il diritto della Parte Mutuataria di contestarne l'ammontare nelle forme di legge.

4.3 Le parti prendono atto che, in ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto di Finanziamento ai sensi del suo art. 15, la Banca, **prima di dare inizio all'esecuzione forzata immobiliare, notifica alla Parte Mutuataria il titolo esecutivo e l'atto di precetto** ai sensi degli articoli 479 e 480 del codice di procedura civile, e **non procede al pignoramento prima che sia decorso il termine di dieci (10) giorni dalla notificazione del precetto**, termine che le parti indicano espressamente ai sensi dell'articolo 480, primo comma, del codice di procedura civile. Il pignoramento è eseguito, a pena di inefficacia del precetto, entro novanta giorni dalla notificazione di quest'ultimo.

4.4 L'efficacia esecutiva del presente atto non esonera la Banca dagli adempimenti di cui all'art. 4.3 né sostituisce la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine prevista dal Contratto di Finanziamento, che ne costituisce il presupposto.

Art. 5 — Obblighi della Parte Mutuataria

5.1 La Parte Mutuataria si obbliga, per tutta la durata dell’ipoteca: a mantenere l’immobile in buono stato di conservazione; a non mutarne la destinazione senza il consenso scritto della Banca; a non concederlo in locazione per durata superiore a nove anni né a canone inferiore a quello di mercato; a tenerlo assicurato contro incendio, scoppio ed eventi atmosferici per un valore non inferiore al costo di ricostruzione, con vincolo dell’indennizzo a favore della Banca; a corrispondere puntualmente imposte e tributi gravanti sull’immobile.

5.2 La Parte Mutuataria autorizza la Banca ad accedere all’immobile, con preavviso di cinque giorni, per verificarne lo stato.

Art. 6 — Spese e agevolazioni

6.1 Le spese del presente atto e della sua iscrizione sono a carico della Parte Mutuataria. Il finanziamento ha durata superiore a diciotto mesi ed è concesso da un ente creditizio; le parti dichiarano di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 7 — Cancellazione

7.1 Estinto integralmente il credito, la Banca rilascia il consenso alla cancellazione dell’ipoteca ai sensi della normativa vigente, con spese a carico della Parte Mutuataria.

Art. 8 — Foro

8.1 Per ogni controversia relativa al presente atto è competente il Foro di Bergamo, salva la competenza inderogabile del giudice dell’esecuzione del luogo in cui si trova l’immobile.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore diciassette e cinque minuti. Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati a mano da me notaio per pagine diciotto e fin qui della diciannovesima.

Firmato: Corrado Vitali — Amedeo Cantoni — Ludovica Ferrante notaio (L.S.)

Copia autentica su supporto informatico, conforme all’originale, rilasciata alla Banca per gli usi consentiti. Ravenna, 22 maggio 2026. Ludovica Ferrante, notaio.

Nota di iscrizione ipotecaria

AGENZIA DELLE ENTRATE — DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA — UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO — SERVIZIO DI PUBBLICITA’ IMMOBILIARE DI RAVENNA

ISCRIZIONE — REGISTRO GENERALE N. 9876 — REGISTRO PARTICOLARE N. 1543 — DEL 22/05/2026

Campo	Contenuto
SPECIE	IPOTECA VOLONTARIA
DESCRIZIONE	CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO
TITOLO	ATTO NOTARILE PUBBLICO — NOTAIO FERRANTE LUDOVICA — SEDE RAVENNA — REP. 41209 DEL 18/05/2026

Campo	Contenuto
CAPITALE	EUR 5.400.000,00
TOTALE	EUR 10.800.000,00
TASSO INTERESSE ANNUO	VARIABILE — EURIBOR 6 MESI + 2,75
DURATA	FINO AL 04/05/2036 — ANNI 10
GRADO	1 (PRIMO)
CONDIZIONE	NESSUNA

SOGGETTI

Ruolo	Denominazione	Codice fiscale	Sede
CONTRO	ROVINA ENERGIA S.R.L.	02518830399	RAVENNA (RA)
A FAVORE	BANCA SELVATICA S.P.A.	02871140168	BERGAMO (BG)

IMMOBILI

N.	Comune	Catasto	Foglio	Particella	Sub	Natura	Classe/ Consistenza
1	RAVENNA (RA)	FABBRICATI	61	342	1	D/1	RENDITA EUR 38.410,00
2	RAVENNA (RA)	FABBRICATI	61	342	2	D/1	RENDITA EUR 4.126,00
3	RAVENNA (RA)	FABBRICATI	61	342	3	A/10	CL. 2 — VANI 9 — RENDITA EUR 2.788,00

Il Conservatore: dott. Pierluigi Naldi (firmato)

Ispezione ipotecaria — aggiornamento

AGENZIA DELLE ENTRATE — SERVIZIO DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE DI RAVENNA ISPEZIONE TELEMATICA PER SOGGETTO — RICHIEDENTE: BANCA SELVATICA S.P.A. — UTENTE BS-WK-0417 DATA E ORA RICHIESTA: 06/11/2028 17:22 — AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI AL 06/11/2028

SOGGETTO: ROVINA ENERGIA S.R.L. — C.F. 02518830399 — CON SEDE IN RAVENNA (RA)

FORMALITA' RINVENUTE NEL PERIODO DAL 14/10/2019 AL 06/11/2028:

Progr.	Tipo	Reg. Gen.	Reg. Part.	Data	Descrizione	A favore	Note
1	TRASCRIZI	12871	9436	14/10/201	ATTO TRA	ROVINA	—

Progr.	Tipo	Reg. Gen.	Reg. Part.	Data	Descrizione	A favore	Note
	ONE			9	VIVI — COMPRAVENDITA — NOTAIO PELLICONI SANDRO REP. 31006 DEL 09/10/2019	ENERGIA S.R.L.	
2	ISCRIZIONE	9876	1543	22/05/2026	IPOTECA VOLONTARIA — CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO — NOTAIO FERRANTE LUDOVICA REP. 41209 DEL 18/05/2026 — TOTALE EUR 10.800.000,00 — CAPITALE EUR 5.400.000,00 — GRADO 1	BANCA SELVATICA S.P.A.	NESSUNA ANNOTAZIONE

TOTALE FORMALITA' RINVENUTE: 2. NESSUNA ULTERIORE ISCRIZIONE O TRASCRIZIONE PREGIUDIZIEVOLE A CARICO DEL SOGGETTO SUGLI IMMOBILI INDICATI. NESSUNA ANNOTAZIONE A MARGINE DELLA FORMALITA' N. 2.

Fine ispezione — pagine 1 di 1 — Tributi assolti in via telematica Euro 7,00.